

붙임

「소상공인 용자사업 운영규정」 신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “소상공인”이란 「 <u>소상공인 보호 및 지원에 관한 법률</u> 」 제2조에 따른 자를 말한다. 2. “소상공인시장진흥공단“(이하 “소진공”이라 한다)이란 중소기업부로부터 “소상공인 용자사업“(이하 “용자사업”이라 한다)을 위탁받아 수행하는 기관을 말한다. 3. ~ 13. (생략) 제3조(적용범위) 이 규정은 중소기업부에서 소진공에 위탁한 소상공인 <u>용자사업</u> 에 대하여 적용하며, 관계법령, 고시·공고에서 정하는 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다. 제12조(상환방법) ① 채무자는 용자금의 원금을 대출약정에서 정한 다음 각 호의 방식에 따라 대출취급기관에 상환한다. 1.·2. (생략) <u><신설></u>	제2조(용어의 정의) ----- -----. 1. ----- 「 <u>소상공인기본법</u> 」 제2조----- -----. 2. “소상공인시장진흥공단“(이하 “소진공”이라 한다)이란 법 제17조에 따라 설립된 기관을 말한다. 3. ~ 13. (현행과 같음) 제3조(적용범위) ----- ----- <u>용자사업</u> (이하 “용자사업”이라 한다)----- ----- ----. 제12조(상환방법) ① ----- ----- ----- -----. 1.·2. (현행과 같음) 3. <u>거치기간 후 상환기간 동안 대출금액의 일부는 3개월(또는 1개월)마다 균등분할상환하고, 일부를 제외한 대출금액은 상환기간 만료 시 일시 상환</u>

- ② (생략)
- ③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우 대출기간 내에서 용자원금 상환을 유예할 수 있으며, 상환방법에 대한 세부사항은 소진공의 운영요령에서 정한다.

소상공인법 제22조의2(상환기간 연장 및 상환 유예)

① 공단은 제22조제3항에 따른 대출을 받은 자가 대출금을 상환하기 곤란하다고 인정되면 그 상환기간을 연장하거나 상환을 유예할 수 있다.

② 제1항에 따른 상환기간 연장 및 상환 유예의 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1. ~ 3. (생략)
- ④ (생략)
- 제16조(사업성평가) ① 소진공은 용자 신청인의 대출적합성을 심사하기 위하여 현장실태조사를 통해 사업성평가를 실시한다. <단서 신설>

<신설>

<신설>

- ② (생략)
- 제20조(대출약정) 소진공은 제19조의 기한 내에 대출약정을 체결하는 경우 대출금액, 이자율, 상환방법 등 대출약정과 관련된 주요내용을 채무자,

- ② (현행과 같음)
- ③ -----

-- 용자원금 상환기간을 연장하거나

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)
- ④ (현행과 같음)
- 제16조(사업성평가) ① -----

-----.다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실시하지 아니할 수 있다.

1. 최근 6개월 이내 현장실태조사를 통해 사업성평가를 실시한 경우
2. 그 밖에 신속한 자금 지원 등을 위해 현장실태조사를 통한 사업성평가 미실시가 필요한 경우로서 소진공의 운영요령으로 정하는 경우

- ② (현행과 같음)
- 제20조(대출약정) -----

담보제공자, <u>연대보증인</u> 등(이하 “채무관계자”라 한다)에게 충분히 설명하고 대출거래약정서와 대출거래기본약관 사본을 교부한다. 제21조(본인 의사의 확인) ① 소진공은 대출거래약정, 담보제공, <u>연대보증</u> 등에 관하여 채무관계자 본인의 의사를 확인하여야 한다. ② (생략) 제22조(채권보전) ① 소진공은 제17조에 의하여 융자지원이 결정된 소상공인에 대해 채무상환능력을 감안하여 담보를 <u>취득하거나 연대보증인을 세우는</u> 등 적절한 채권보전 조치를 취하여야 한다. ② (생략) 제26조(기한의 이익 상실) ① 소진공은 다음 각 호에 해당하는 경우 기한의 이익을 상실시키고, 기일 전이라도 채권회수절차를 취할 수 있다. 1. 2. (생략) 3. <u>그밖</u>에 소진공의 장이 인정하는 경우 <신설> ② (생략) 제30조(경매참가) ① 소진공은 경매물	----- <u>책임경영이행약정인</u>----- ----- ----- ----- 제21조(본인 의사의 확인) ① ----- <u>책임경영이행약정</u> ----- ----- ② (현행과 같음) 제22조(채권보전) ① ----- ----- ----- ----- <u>취득하</u>----- ----- ----- ② (현행과 같음) 제26조(기한의 이익 상실) ① ----- ----- ----- ----- 1. 2. (현행과 같음) 3. <u>그 밖</u>----- --- ② 제1항에도 불구하고 소진공은 <u>대출금이자 등을 상환하여야 할 때부터 지체일수가 3개월에 이르지 아니한 경우에는 폐업 후 기한의 이익 상실 처리와 이에 따른 일시 전액 상환요구를 유보할 수 있다.</u> ③ (현행 제2항과 같음) 제30조(경매참가) ① -----	건이 다음 각 호에 해당하는 경우 유입 후 처분가능성 등을 고려하여 경매를 통해 소진공이 담보물을 직접 매입·처분할 수 있다. 1. 2. (생략) 3. <u>그밖</u>에 소진공의 장이 인정하는 경우 ② (생략) 제32조(정리대출금) ① 소진공은 「<u>은행업감독규정</u>」 별표3에서 정의한 회수의문 또는 추정손실이 예상되는 정리대출금에 대하여 지속적으로 채무관계자의 동태와 자산상태 파악 등 채권회수를 위한 노력을 하여야 한다. 제31조(대출금건전성분류) ① 소진공은 채무자에 대하여 대출금에 대해 매 분기별로 「<u>은행업감독규정</u>」 제27조에서 규정한 건전성분류를 실시하여야 한다. ② 소진공은 제1항에서 규정한 건전성분류에 대한 결과보고서를 분기별로 분기 말로일이 속하는 달의 다음 달 20일까지 중소벤처기업부 장관에게 제출하여야 한다. ②·③ (생략) 제36조(이행촉구) 소진공은 다음 각 호에 해당하는 사유에 해당하는 경우 채무자에게 대출약정 사항의 이행을 지체없이 촉구한다. 1. 2. (생략) 3. <u>그밖</u>에 소진공과의 거래약정을 위반한 경우	----- ----- ----- ----- 1. 2. (현행과 같음) 3. <u>그 밖</u>----- --- ② (현행과 같음) 제32조(정리대출금) ① ----- <u>제31조에 따라 분류한</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제36조(이행촉구) ----- ----- ----- ----- 1. 2. (현행과 같음) 3. <u>그 밖</u>----- -----
---	---	--	--